

1500115-70.2022.8.26.0617
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FERNANDA AMBROGI
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Data de Disponibilização: 30/08/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FABIO DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de janeiro de 2022, às 12h30min, na Rua Vicente Lamana, nº 108, Bairro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
2ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500115-70.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500115-70.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000156
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FABIO DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de janeiro de 2022, às 12h30min, na

Rua Vicente Lamana, nº 108, Bairro Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca de Jacareí, guardava e tinha em depósito, para entrega a terceiros com fim de consumo, 2 (dois) pinos plásticos contendo cocaína (1,44g), 1 (uma) porção e 23 (vinte e três) pinos contendo cocaína na forma conhecida como "crack" (peso líquido de 19,23g e 3,18g), 50 (cinquenta porções) e 1 (um) tijolo de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha (peso líquido de 78,1g e 548,62g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de constatação de pp. 14/19).

Segundo foi apurado, policiais civis receberam denúncia anônima que indicava que no imóvel situado no local dos fatos, mas especificamente no quarto existente no andar superior, uma pessoa de alcunha "Fabinho" guardava drogas (pp. 22/24). Assim, resolverem averiguar a veracidade da informação.

Assim, no dia dos fatos, os policiais foram ao local e foram atendidas pela proprietária do imóvel, que esclareceu que o cômodo situado no andar superior era locado por ela a uma pessoa chamada Fábio, há cinco meses. A proprietária autorizou a entrada dos policiais, que foram até o quarto onde se encontrava o denunciado. O denunciado de imediato admitiu a prática do tráfico de drogas, permitindo o acesso dos policiais ao quarto e, inclusive, indicou onde estavam as drogas. No mencionado quarto os policiais apreenderam dois pinos de cocaína, uma porção de "crack", vinte e três pinos contendo "crack", cinquenta porções de "maconha" e um tijolo também de "maconha". No local ainda foram encontrados os seguintes bens: uma faca de cozinha, um martelo, uma lâmina de barbear descartável, diversos pinos plásticos vazios e diversos sacolés (pequenos sacos plásticos normalmente utilizado para acondicionar drogas), todos relacionados a endolação. Também foi apreendido um aparelho celular da marca Samsung.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 64/67).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 79/80).

O réu foi notificado (fl. 102) e apresentou defesa preliminar (fls. 121/134).

Recebida a denúncia (fls. 168), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, observo, que não há qualquer irregularidade que possa invalidar a diligência processual que culminou na apreensão das drogas e prisão do acusado e consequentemente macular o processo.

Trata-se de crime permanente configurando-se típica situação de flagrante delito autorizadora da diligência policial.

Com efeito, narraram os policiais que após receberam a denúncia dando conta de tráfico de drogas praticado pelo réu no endereço declinado na denúncia, para lá se dirigiram e após comunicarem o fato a proprietária do imóvel foram autorizados a entrar e efetivamente flagraram o acusado dormindo com parte das drogas ao seu lado.

Embora, em juízo, a testemunha Tâmara, que confirmou conhecer o acusado há muito anos, tenha informado que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, mencionando que eles apenas foram lhe seguindo, confirmou que as drogas foram encontradas no quarto em que o réu dormia.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 15/19), pelo exame químico-toxicológico (fl. 119/120), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu FABIO DOMINGOS negou as imputações. Em juízo, disse que tinha sofrido um acidente e estava passando por dificuldades financeiras e por isso aceitou guardar uma mochila por dois dias. Disse que receberia a quantia de R\$300,00 para guardar as drogas. Disse que já foi processado como incurso no artigo 28 da lei 11.343/06

A testemunha FAUZER BORGES BATISTA, policial civil, disse que na data dos fatos haviam recebido denúncias dando conta da realização de tráfico de drogas no endereço descrito na denúncia. Disse que a denúncia dava conta da autoria delitiva, apontando o acusado. Disse que a proprietária do imóvel informou que o réu locava um quarto em sua residência e autorizou a entrada no imóvel. Disse que no quarto locado pelo réu encontraram o acusado dormindo com pinos de cocaína ao seu lado. Disse que inicialmente o réu mencionou que era usuário de drogas. Disse que na busca pelo quarto encontraram também uma porção de crack e então o réu indicou a mochila onde guardava o restante dos entorpecentes descritos na inicial acusatória. Disse que na mochila também faca, celular, martelo e pinos vazios. Disse que após o encontro do restante das drogas o réu admitiu que estava sobrevivendo com venda ilícita de drogas. A testemunha DOUGLAS VINÍCIUS DE LIMA FERRAZ, policial civil, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

A testemunha ITAMARA VIEIRA DE FARIA, disse que não autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Disse que apenas foi verificar se o acusado estava no imóvel quando a polícia foi entrando. Disse que os policiais encontraram as drogas no quarto era locado pelo réu.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amalhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações, relatando que estava guardando drogas em troca do recebimento da quantia de R\$300,000.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever

funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 1 - 1,44g de cocaína; 2 - 19,23g de crack; 3 - 3,18g de crack; 4 - 78,1g de maconha; 5 - 548,62g de maconha, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, a apreensão de embalagens típicas para o embalo de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais efetivaram a diligência em razão de delação anônima - Dique denúncia (fls. 22/24).

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Reconheço a atenuante genérica da confissão, todavia, ressalto que não produzirá efeitos abaixo do patamar fixado acima, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, incide a causa especial de diminuição da

pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Observo que a causa de aumento não deve ser aplicada no patamar máximo. Explico: além da significativa quantidade de drogas apreendidas, também vislumbro que foram apreendidos os seguintes objetos que denotam que se trata de agente dedicado a atividade criminosa, ou seja, a traficância – mochila, faca de cozinha, martelo, lamina de barbear, diversos pinos plásticos vazios, diversos sacos pequenos vazios – utilizados para o manuseio das drogas. Assim, aplico a causa de diminuição de forma mitigada e fixo a diminuição em 1/2, remanescendo:

02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo no caso concreto, por sua vez, a significativa quantidade de drogas, bem como pelas demais provas que denotam que estava profundamente envolvido na traficância, demonstrando grande poder e prestígio no mundo criminoso, o que evidencia ainda a periculosidade.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

Diante do exposto, considerando o montante de penas, fixo o regime inicial aberto. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR FABIO DOMINGOS à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais. Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento. Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA